

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8499/2540

นาย เคนดิลา มานิลา เมห์ ตา

โจทก์

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

นางสาว มา ลี พุกษานานนท์ กับพวก

ผู้คัดค้าน

นาย อม รัตติ อัสวจินตามณี

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 37

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 116, มาตรา 153

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 116 นั้นการที่ผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 8 จะยกเหตุตามบทมาตราดังกล่าวนี้นั้นกล่าวอ้างปฏิเสธว่าได้รับโอนทรัพย์พิพาทโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนได้นั้น ก็แต่เฉพาะกรณีที่ได้รับโอนทรัพย์มาก่อนมีการขอให้จำเลยล้มละลาย เมื่อผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 8 มีได้รับโอนทรัพย์พิพาทมาก่อนวันดังกล่าว ดังนั้น ไม่ว่าผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 8 จะได้รับโอนมาจากจำเลย โดยตรงหรือได้รับโอนมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามสิทธิของผู้คัดค้านย่อมไม่ดีกว่าผู้โอน ผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 8 จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติดังกล่าว ส่วนคำร้อง ของ ผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 7 ที่ขอให้ศาลฎีการอการวินิจฉัยคดีไว้ก่อนเนื่องจากมีคำขอให้ยกเลิกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายที่ 2 แม้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตามความเห็นของผู้ร้องให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายที่ 2 แล้วนั้น แต่เมื่อปรากฏว่ายังมีเจ้าหนี้คือ โจทก์ที่ 2 ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ตามคำขอ และคดีถึงที่สุดแล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องรอการวินิจฉัยคดีไว้ก่อน

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2528 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2528 และพิพากษาให้จำเลยล้มละลายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2529

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 6816 ร่วมกับ นายทวีศักดิ์ อัสวจินตามณี ต่อมาในวันที่ 31 สิงหาคม 2527 จำเลยและนายทวีศักดิ์ ร่วมกันโอนขายที่ดินโฉนดดังกล่าวให้ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 วันที่ 18 เมษายน 2528 ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ได้แบ่งแยกที่ดินโฉนดดังกล่าวในนามเดิมออกเป็น 7 แปลง คือ โฉนดเลขที่ 127721 ถึง 127727 รวมกับโฉนดเลขที่ 6816 เดิมเป็น 8 โฉนด และต่อมาได้โอนขายกันดังต่อไปนี้ที่ดินโฉนดเลขที่ 6816 และ 127726 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2528 ผู้คัดค้านที่ 1 ได้โอนขายเฉพาะส่วนของตนให้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 และต่อมาในวันที่ 16 สิงหาคม 2528 ผู้คัดค้านที่ 2 ได้โอนขายให้ผู้คัดค้านที่ 3 ที่ดินโฉนดเลขที่ 127721 วันที่ 20 พฤษภาคม 2528 ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ได้โอนขายให้แก่ผู้คัดค้านที่ 4 ที่ดินโฉนดเลขที่ 127722 วันที่ 20 พฤษภาคม 2528 ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ได้โอนขายให้แก่ผู้คัดค้านที่ 5 ต่อมาในวันที่ 13 กันยายน 2528 ผู้คัดค้านที่ 5 ได้โอนขายให้แก่ผู้คัดค้านที่ 4 ที่ดินโฉนดเลขที่ 127723 วันที่ 20 พฤษภาคม 2528 ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 โอนขายให้ผู้คัดค้านที่ 6 ที่ดินโฉนดเลขที่ 127724 วันที่ 20 พฤษภาคม 2528 ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 โอนขายให้แก่ผู้คัดค้านที่ 7 ที่ดินโฉนดเลขที่ 127725 วันที่ 20 พฤษภาคม 2528 ผู้คัดค้านที่ 2 โอนขายเฉพาะส่วนของตนให้ผู้คัดค้านที่ 1 ต่อมาวันที่ 15 สิงหาคม 2528 ผู้คัดค้านที่ 1 ได้โอนขายให้ผู้คัดค้านที่ 8 ที่ดินโฉนดเลขที่ 127727 วันที่ 20 พฤษภาคม 2528 ผู้คัดค้านที่ 2 ได้โอนขายเฉพาะส่วนของตนให้ผู้คัดค้านที่ 1 ต่อมาวันที่ 15 สิงหาคม 2528 ผู้คัดค้านที่ 1 ได้โอนขายให้ผู้คัดค้านที่ 8 การที่จำเลยโอนที่ดินดัง

กล่าวให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 เป็นการที่จำเลยได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำการในระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้จำเลยล้มละลาย โดยผู้คัดค้านที่ 1 เป็นภริยาของนายทวีศักดิ์ซึ่งเป็นน้องชายของจำเลย และผู้คัดค้านที่ 2 เป็นบุตรของนางสาวสุนีย์อัสวจินดาภนิ ซึ่งเป็นพี่น้องกับจำเลย จึงถือว่าเป็นการยกย่ายถ่ายเททรัพย์สินโดยทุจริต อีกทั้งผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ย้ายภูมิลำเนาไปต่างประเทศ และไม่ปรากฏภูมิลำเนาที่แน่นอนจึงถือว่าเป็นการโอนโดยไม่สุจริตและไม่มีค่าตอบแทน ผู้ร้องขอที่จะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งเพิกถอนการโอนที่ดินดังกล่าวเสียได้ตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 สำหรับผู้คัดค้านที่ 3 ถึงที่ 8 นั้น ได้รับโอนต่อจากผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ภายหลังมีการขอให้ล้มละลาย จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ขอให้คำสั่งเพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 6816 ซึ่งจำเลยโอนให้ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ตามมาตรา 114 เฉพาะส่วนของจำเลย และเพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 6816, 127721, 127722, 127723, 127724, 127725, 127726 และ 127727 ซึ่งผู้คัดค้านที่ 1 โอนให้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 และผู้คัดค้านที่ 3 ถึงที่ 8 ตามมาตรา 116 และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมหากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ให้ผู้คัดค้านทั้งแปดชดใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 14,231,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันยื่นคำร้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่กองทรัพย์สินของจำเลย

ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ไม่ยื่นคำคัดค้าน

ผู้คัดค้านที่ 3 ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 3 ได้ซื้อที่ดินมาจากผู้คัดค้านที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย การที่ผู้ร้องอ้างว่าจำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 โดยไม่สุจริต หามีความผูกพันถึงผู้คัดค้านที่

3 เนื่องจากผู้คัดค้านที่ 3 ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 5 และที่ 6 กับผู้คัดค้านที่ 7 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้คัดค้านที่ 4 ยื่นคำคัดค้านว่าผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 7 ไม่ทราบว่าโจทก์ได้ฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นและศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำเลย และพิพากษาให้ล้มละลาย จำเลยไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 6816 แต่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 7 เท่านั้นการที่ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ได้โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 127721, 127722, 127723, 127724 ให้ผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 7 ในการทำสัญญาซื้อขาย ผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 7 หามีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบว่า ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ได้กรรมสิทธิ์มาจากผู้ใดได้มาอย่างไร และได้มาโดยสุจริตหรือไม่ การที่ผู้ร้องอ้างว่าจำเลยโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 6816 ให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต และภายในเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้ล้มละลายนั้นก็เป็นเรื่องที่บุคคลดังกล่าวจะต้องไปว่ากล่าวกันเองผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 7 ได้ซื้อที่ดินมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งยังถือได้ว่าเป็นการรับโอนที่ดินกลับคืนมาเป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงอีกด้วย ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 8 ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยและนายทวีศักดิ์ไม่เคยร่วมกันโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 6816 ให้ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2528 ที่ดินโฉนดเลขที่ 127725 และ 127727 เป็นที่ดินเฉพาะส่วนของนายทวีศักดิ์แต่เพียงผู้เดียวจึงไม่เกี่ยวข้องกับจำเลย ผู้คัดค้านที่ 8 รับโอนที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวจากผู้คัดค้านที่ 1 โดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยถูกต้อง ผู้คัดค้านที่ 8 ไม่ทราบว่าจำเลยถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 6816 ระหว่างจำเลยและผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 เฉพาะส่วนของจำเลยตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 6816, 127721, 127722, 127723, 127724, 127725, 127726 และ 127727 ระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 กับผู้คัดค้านที่ 3 ถึงที่ 8 ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ให้ผู้คัดค้านทั้งแปดร่วมกันใช้ราคา 14,231,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันยื่นคำร้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่กองทรัพย์สินของจำเลย

ผู้คัดค้านที่ 3 ถึงที่ 8 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของผู้ร้องในส่วนที่ให้ผู้คัดค้านทั้งแปดรับผิดชอบดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้คัดค้านที่ 3 ถึงที่ 8 ฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้คัดค้านที่ 3 ยื่นคำร้องขอถอนฎีกา ผู้ร้องรับสำเนาคำร้องแล้วไม่คัดค้าน ศาลฎีกาจึงมีคำสั่งอนุญาตและให้จำหน่ายคดีเฉพาะผู้คัดค้านที่ 3 จากสารบบความ

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2527 จำเลยได้โอนขายที่ดินกรรมสิทธิ์รวมตามโฉนดที่ดินเลขที่ 6811 ให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 ซึ่งเป็นภริยาของนายทวีศักดิ์น้องชายจำเลยกับผู้คัดค้านที่ 2 ญาติจำเลย ต่อมาวันที่ 8 มีนาคม 2528 โจทก์จึงฟ้องขอให้จำเลยเป็นบุคคลล้ม

ละลาย อันเป็นการโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอ
ให้ล้มละลาย

มีปัญหาตามฎีกาของผู้คัดค้านที่ 4 ถึง 7 ว่า ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 6816
(ก่อนที่จะแบ่งแยกโฉนด) เป็นของจำเลยถือกรรมสิทธิ์กึ่งหนึ่งร่วมกับนายทวีศักดิ์
หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วฟังไม่ได้ว่าจำเลยถือกรรมสิทธิ์แทนผู้คัดค้าน
ที่ 4 ถึงที่ 7

ผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 8 ฎีกาต่อไปว่า ผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 8 ได้รับโอนทรัพย์สินพิพาท
จากผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้รับโอนโดยตรงจากจำเลยและรับโอนมาโดยสุจริต
และมีค่าตอบแทนจึงได้รับความรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายนั้น เห็นว่าตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 116 นั้น การที่ผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 8 จะยก
เหตุตามบทมาตราดังกล่าวนี้นั้นกล่าวอ้างปฏิเสธว่าได้รับโอนทรัพย์สินพิพาทโดยสุจริต
และมีค่าตอบแทนได้นั้น ก็แต่เฉพาะกรณีที่ได้รับโอนทรัพย์สินมาก่อนมีการขอให้จำเลย
ล้มละลาย คือก่อนวันที่ 8 มีนาคม 2528 เมื่อผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 8 มิได้รับโอนทรัพย์สิน
พิพาทมาก่อนวันดังกล่าว ดังนั้น ไม่ว่าผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 8 จะได้รับโอนมาจาก
จำเลยโดยตรงหรือได้รับโอนมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม สิทธิของผู้
คัดค้านย่อมไม่ดีกว่าผู้โอน ดังนั้น ผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 8 จึงไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามบทบัญญัติดังกล่าว

ส่วนคำร้องของผู้คัดค้านที่ 4 ถึงที่ 7 ลงวันที่ 12 มกราคม 2539 ที่ขอให้ศาล
ฎีกาการวินิจฉัยคดีไว้ก่อน เนื่องจากมีคำขอให้ยกเลิกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้
รายที่ 2 ปรากฏจากรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ลงวันที่ 2 ตุลาคม
2540 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตามความเห็นของผู้ร้องให้ยกเลิกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้

รายชื่อ 2 แล้วนั้น ปรากฏว่ายังมีเจ้าหนี้คือโจทก์ที่ 2 ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้
ตามคำขอและคดีถึงที่สุดแล้วจึงไม่จำเป็นต้องรอกการวินิจฉัยคดีไว้ก่อน ให้ยกคำร้อง

พิพากษายืน

(วินัส เรื่องอำพัน-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ผล อนุวัตรนิติการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>